שנים שעשאוהו

1) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף ג עמוד א "שניהן פטורין. והא" עד "שנים שעשאוה פטורין."</u>**

2) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף צב עמוד ב</u>**

משנה. המוציא ככר לרשות הרבים - חייב. הוציאוהו שנים - פטורין. לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים - חייבין, ורבי שמעון פוטר.
גמרא. אמר רב יהודה אמר רב, ואמרי לה אמר אביי, ואמרי לה במתניתא תנא: זה יכול וזה יכול - רבי מאיר מחייב, ורבי יהודה ורבי שמעון פוטרים. זה אינו יכול וזה אינו יכול - רבי יהודה ורבי מאיר מחייבים, ורבי שמעון פוטר. זה יכול וזה אינו יכול - דברי הכל חייב.

3) **<u>רמב"ם הלכות שבת פרק א הלכה טו</u>**

כל מלאכה שהיחיד יכול לעשות אותה לבדו ועשו אותה שנים בשותפות בין שעשה זה מקצתה וזה מקצתה כגון שעקר זה החפץ מרשות זו והניחו השני ברשות אחרת בין שעשו אותה שניהם כאחד מתחלה ועד סוף כגון שאחזו שניהם בקולמוס וכתבו או אחזו ככר והוציאוהו מרשות לרשות הרי אלו ו פטורין.

4) **<u>משנת יעב"ץ או"ח ס' ל"ט (ד')</u>**

ולכן נראה דקתני במתני' בשבת צ"ב ע"ב הנ"ל הוציאוהו שנים פטורין לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבין ור"ש פוטר הרי פליגי ת"ק ור"ש בזה אינו יכול וזה אינו יכול ת"ק סובר שחייבין ור"ש סובר דגם בזה אינו יכול וזה אינו יכול הרי זה שנים שעשאוהו ופטורין והנה כתב רש"י שם דף צ"ג ע"א בטעמא דת"ק וז"ל וחד יתירא למעוטי אע"פ דעבדי כי הדדי דהאי עביד כולה והאי עביד כולה ומיהו זה יכול וזה יכול הוא דממעיט דלאו אורחיה למעבדה בתרי הרי מבואר דהטעם הוא דשנים שעשאוהו פטורין משום דלאו אורחיה למעבדה בתרי והיינו דהוא דין מסויים במלאכת שבת דבעינן מלאכת מחשבת ובשנים שעשאוהו לא הוי מלאכת מחשבת "דלאו אורחיה למעבדה בתרי" אבל בזה אינו יכול וזה אינו יכול דאורחייהו למיעבד בתרי כמש"כ רש"י שם בשבת צ"ג ע"א סובר ת"ק דחייבין משום דיש על זה תורת מלאכת מחשבת גם בשנים שעשאוהו.
ולפי זה נמצא דהא דשנים שעשאוהו פטורין זה נאמר רק במלאכת שבת דבעינן מלאכת מחשבת ובמידי דלאו אורחיה למיעבד הכי אין על זה תורת מלאכת מחשבת אבל בכל עבירות שבתורה דלא בעינן מלאכת מחשבת (עיי' תוס' כתובות ה' ע"ב ד"ה את"ל) א"כ גם בשנים שעשאוהו חייבין וכדעת הרמב"ם.
אולם לר"ש דגם בזה אינו יכול וזה אינו יכול שנים שעשאוהו פטורין ואע"ג דאורחייהו למיעבד בתרי מ"מ סובר ר"ש דשנים שעשאוהו פטורין ואשר מוכח דהא דשנים שעשאוהו פטורין דאין זה דין מסויים במלאכת שבת משום דבעינן מלאכת מחשבת ואין על זה תורת מלאכה כשעשאוהו שנים דהלא בזה אינו יכול וזה אינו יכול יש על זה תורת מלאכת מחשבת כשעשאוהו שנים דהרי אורחייהו למעבד בתרי אלא דר"ש סובר דשנים שעשאוהו הוא פטור בגברא העושה את מעשה העבירה דלא חשיב עושה עבירה רק כשעושה לבדו ולא בשנים שעשאוהו ולפי"ז נמצא דלר"ש הא דשנים שעשאוהו פטורין זה לא נאמר רק במלאכת שבת אלא גם בכל עבירות שבתורה שנים שעשאוהו פטורין כיון דיסוד דינו הוא פטור בגברא העושה את העבירה דלא חשיב עושה עבירה אלא כשהוא עושה לבדו ולא בשנים שעשאוהו.
מעתה הרי ניחא הא דהקשה הריטב"א דלמה לי קרא דשנים ששחטו בחוץ פטורין תיפוק ליה מדכתיב בעשותה ודרשינן אחד שעשה חייב שנים שעשאוהו פטורין ונראה דהרי האומר שנים ששחטו בחוץ פטורין הוא ר"ש והלא ר"ש סובר דגם בזה אינו יכול וזה אינו יכול שנים שעשאוהו פטורין והיינו דסובר דשנים שעשאוהו הוא פטור בגברא העושה את העבירה וא"כ בכל עבירות שבתורה שנים שעשאוהו פטורין כנ"ל ואשר ע"כ שפיר הקשה הריטב"א דלמה לי קרא דשנים ששחטו בחוץ פטורין תיפוק ליה מדכתיב בעשותה דשנים שעשאוהו פטורין . . .

5) **<u>קונטרסי שעורים (רי"ז גוסטמן) בבא קמא שער יג אות יב</u>**

יוצא לנו מכל הנ"ל שארבע שיטות הן אי ישנו הפטור דשנים שעשו בכל דיני התורה: א) הפנ"י - שמסתפק בזה; ב) הריטב"א - שזה פטור בכל דיני התורה, וכנראה שאינו מחלק בין חייבי חטאות לחייבי לאוין; ג) הרשב"א - שזה

פטור רק בשבת בזה יכול וזה יכול מגזירת הכתוב. אמנם בזב יש סברא בזה דבעינן נושא רובו עליו. והחכם צבי ביאר דבריו דזה יכול וזה אינו יכול דפטורו אינו מגזירת הכתוב, אלא מסברא פטור הוא בכל דיני התורה: ד) המקור חיים - שאין שום חילוק בזה בין שבת לכל דיני התורה, אלא שבשניהם לא נאמר פטור זה אלא בחייבי חטאות, לא בחייבי לאוין גרידא, ואיכ"מ.

6) <u>הלכה ברורה בירור הלכה סימן שז סעיף לח - לט</u>

(לט) עיין בשו"ת באר יצחק אלחנן (חלק אורח חיים סימן יד ענף א') שכתב להחמיר באמירה לשני גוים שיעשו מלאכה דאורייתא ביחד לצורך מצוה, כיון דדוקא מעונש נתמעט ולא מאיסור תורה, ושכן כתב המקור חיים מליסא (סימן תסו), דהא דשנים שעשאוה פטורים היינו דוקא מקרבן, אבל איסורא דאורייתא מיהא איכא. והובא בארחות חיים החדש (סוף סק"ג). וכן כתב בשו"ת שם אריה (חלק אבן העזר סוף סימן צה), דשנים שעשאוה אכתי איכא איסור עשה דשבתון. וכן כתב המשך חכמה (פרשת בהר ד"ה את שבתותי) דשנים שעשו ביחד מלאכה שלמה הוי דאורייתא. ועיין בהגהות רעק"א על הרמב"ם מהדורת פרנקל (פרק א' מהלכות שבת הלכה טז) שנסתפק בשנים שעשאוה ביום טוב אם פטורים ממלקות או רק לענין קרבן נתמעטו. ועיין עוד בשו"ת חכם צבי (סימן פב). ועיין למהרי"ט אלגאזי בשו"ת שמחת יום טוב (סימן נט) שנסתפק בישראל וגוי שעשו ביחד, אי חשיב שנים עשאוה, כיון דהגוי אינו בר חיובא ואינו מוזהר. אולם בחזון עובדיה חלק ג' (עמוד תנז) כתב לפשוט ספקו מפירוש רש"י (שבת צג. ד"ה וחד) שכתב, ומיהו זה יכול וזה יכול הוא דממעיט "דלאו אורחיה למעבדה בתרי". ולפי זה יש לומר שאין לחלק בזה בין כשהם בני חיובא או לא, כיון דעל כל פנים אין זו דרך מלאכה, ושכן כתב בשו"ת יד סופר (סימן ס' אות ב') לפשוט ספקו של המהרי"ט אלגאזי מדברי רש"י. ובאמת שמלשון הרמב"ם (פרק א' מהלכות שבת הלכה טו) מוכח להדיא דשנים שעשאוה לא הוי אלא דרבנן, כיון שכתב שפטורים, ושם (הלכה ג') כתב שכל מקום שנאמר פטור היינו מדברי סופרים. וכן כתבו כמה אחרונים להוכיח מדברי הרמב"ם(עט). וכן כתב בהדיא החיי אדם (כלל ט' אות ט'), דשנים שעשו מלאכה ביחד לא הוי אלא דרבנן. וכן כתב בשו"ת אבני נזר (חלק ב' מיורה דעה סימן שצג אות ט - י) דשנים שעשאוה הוי דרבנן, משום דהוי מלאכה כלאחר יד, והוכיח כן מדברי הרמב"ם הנ"ל. וכן כתב בשו"ת אמרי בינה (דיני שבת סימן לג) דשנים שעשאוה לא הוי אלא דרבנן, ואף בשני גוים שעשאוה, לפי הטעם דלאו אורחיה למעבד הכי לא הוי אלא דרבנן, ובמקום מצוה שרי לומר לשני גוים שיעשו, והוי שבות דשבות. וכן מסקנת אאמו"ר מרן הראש"ל הכ"מ זצוק"ל בחזון עובדיה שבת חלק ג' (שם). וע"ש. ויש לצרף לזה גם שיטת בעל העיטור דסבירא ליה להקל בשבות דאמירה לגוי אפילו כשעושה הגוי מלאכה דאורייתא כשהוא במקום מצוה, ולעיל (ס"ק לא) נתבאר שכן דעת כמה ראשונים, וסברת בעל העיטור לא הוי סברא יחידאה. ודו"ק.